

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3779/2534

นาง วไลพร วิ สิทธิ สมบูรณ์
นาง ยุ ภาวรรณ เกตุศิริ
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์
นาย ปรีชา ประวิชัย

โจทก์
ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 247

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 114, มาตรา 146, มาตรา 153

ในคดีชั้นร้องคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ที่ ไม่ ร้องขอให้เพิกถอนการโอนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 146ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้เข้ามาเป็นคู่ความในคดี แล้วแต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ใช่สิทธิอุทธรณ์ฎีกา โจทก์เป็น เพียง บุคคลภายนอกแม้โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับโอนคนหนึ่งอาจถูกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ร้องขอ ต่อศาลขอให้สั่งเพิกถอนการโอนต่อไป ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ก็ตาม โจทก์ก็ไม่ใช่คู่ความหรือถูกโต้แย้ง สิทธิในชั้นนี้ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 55ประกอบด้วยพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 โจทก์จึง ไม่มีสิทธิฎีกาคัดค้าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของหนี้รายที่ 3 ซึ่งได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้แล้ว และผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอให้ดำเนินการเพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่39629 ถึง 39642, 39650 และ 39651 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอ

กระทุ้มแบนจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งลูกหนี้โอนให้แก่โจทก์และบุตรเลี้ยงอีก 4 คน คือ นางสาวสมคิด วีระวราศักดิ์ นางสาวสมนิต ธนังหลังไหล นายยงศักดิ์ และนายศรศักดิ์ วีระวราศักดิ์ เพราะเป็นการรับโอนโดยไม่สุจริต แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีความเห็นไม่ร้องขอให้เพิกถอนการโอน ทำให้ผู้ร้องเสียหาย ขอให้ศาลมีคำสั่งกลับคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และเพิกถอนการโอนที่ดินตามโฉนดดังกล่าวเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้รับโอนที่ดินทั้ง 16 โฉนด รับโอนโดยเสียค่าตอบแทนและสุจริต คำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ชอบแล้ว ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลขอให้สั่งเพิกถอนการโอนที่ดินระหว่างลูกหนี้กับผู้รับโอนตามโฉนดเลขที่ 39629 ถึง 39642, 39650 และ 39651 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รวม 16 โฉนด

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายหนึ่งยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ใช้อำนาจของตนร้องขอให้ศาลให้เพิกถอนการโอนทรัพย์สินระหว่างลูกหนี้กับผู้รับโอน ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งไม่ร้องขอให้เพิกถอนการโอน ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งกลับหรือแก้ไขหรือสั่งประการใดตามที่ได้เห็น

สมควรแก้คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 146 ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้เข้ามาเป็นคู่ความในคดีแล้ว แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ใช่สิทธิฎีกา โจทก์เป็นเพียงบุคคลภายนอก แม้โจทก์ ซึ่งเป็นผู้รับโอนคนหนึ่งอาจจะต้องถูกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ร้องขอต่อศาลขอให้สั่งเพิกถอนการโอนต่อไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ก็ตาม โจทก์ก็ไม่ใช่คู่ความหรือถูกโต้แย้งสิทธิในชั้นนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 โจทก์จึงไม่มีสิทธิฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกฎีกาโจทก์.

(สมชัย ศิริบุตร-สวิน อักษรายุธ-สมพงษ์ สนธิเณร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ